

[5] 국유재산 대부관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제34조(대부계약의 해제 또는 해지) 제1항 제6호에 따르면 대부받은 자가 해당 재산의 보존을 게을리 하였거나 그 사용목적을 위배한 경우에는 대부계약을 해제 또는 해지할 수 있다고 되어 있고
 - 같은 요강 제27조(점유 및 사용현황 조사)에 따르면 대부재산에 대해서는 현황조사를 실시하여야 하며 현황조사 결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우에는 지체 없이 대부받은 자로 하여금 원상회복을 촉구하며
 - 원상회복이 이루어지지 않을 경우 제3의 점유자에 대하여 명도 이행 촉구 및 대부받은 자에게 대부재산의 계약이 해지될 수 있음을 최고한 후 이행하지 않을 경우 대부계약을 해지하고 명도를 위한 조치를 하여야 한다고 되어 있음
- 그런데, 광주전남지역본부에서 체결한 국유재산 대부계약 중 계약서의 사용목적과 '실태조사서'의 이용현황이 다른 계약 건들을 점검한 결과
 - '제주시 애월읍' 소재 국유재산은 2017. 1. 1. ○○○○와 사용목적을 "주택부지"로 대부계약(연간 대부료 : 175천 원)하였으나 2017. 11. 16. 실태조사¹⁾ 결과 "상가부지(펜션)"로 이용 중임을 확인하였는데도 원상회복 촉구 및 대부계약 해지 최고도 하지 않은 등

1) 2017. 11. 17. '재산실태조사서'의 이용현황에 '일부 주택부지로 유상대부 중이며 잔여지는 수목이 혼재한 임야임(주택부지 → 상가(펜션)부지 변경 필요)'라 기재

- [별표 4]와 같이 총 54필지(대부계약자 53명)의 국유재산에 대하여 대부계약서상 사용목적과 다르게 사용 중인 것을 실태조사 시 확인하고도 원상회복 촉구 및 대부계약 해지를 위한 조치를 하지 않은 사실이 있음

【조치할 사항】

- ◇ 광주전남지역본부장은 국유재산 대부계약 시 사용목적과 실제 사용현황이 다른 총 54필지(피대부자 53명)의 국유재산에 대하여 원상회복 촉구 및 대부계약 해지를 최고하고 이를 이행하지 않을 경우 대부계약을 해지하는 등 적절한 조치를 하시기 바람. (시정)

[별 표 4]

사용목적과 실제 이용현황이 상이한 명세(총 54필지)

(단위 : 천 원)

순번	소재지	지목	면적	대부계약내용		실태조사내용		대부료
				피대부자	목적	조사일자	이용현황	

“기재 생략”